



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001980 2026

Tocache, 09 JUL. 2026

VISTO, el Memorando N° 0558 – 2026 - GRSM/DRE - UGELT/D, de fecha 18 de mayo de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente Judicial N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01; a favor de **SAMUEL ARMAS AREVALO** con DNI. N° 00998266, y demás documentos adjuntos, con un total de Cincuenta y uno (51) folios útiles, y;



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 11 de fecha 13 de setiembre del 2017, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por el demandante; **SAMUEL ARMAS AREVALO**, y la resolución N° 15 de fecha 18 de octubre del 2018, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: por estas consideraciones **CONFIRMARON** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 11 de fecha 13 de setiembre del 2017, en los extremos que se declaró **FUNDADA** la demanda en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otros; en consecuencia se **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el pago de **reintegro** por concepto de la bonificación especial mensual por preparación de clases y





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001980 2026

evaluación equivalente al 30%, de remuneraciones total o íntegra y 5% bonificación adicional por desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión, Que con Resolución N° 25 de fecha 30 de enero del 2026, se Dispone aclarar la sentencia de vista contenida en el expediente judicial N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01, en el sentido que al accionante **SAMUEL ARMAS AREVALO** le corresponde el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% sobre su remuneración total o íntegra en el periodo comprendido: entre el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012. Resolución N° 16 de fecha 12 de diciembre del 2018, donde el Juzgado Mixto de Tocache, dispuso que se cumpla con lo ejecutoriado por la Sala Superior, requiriendo a la UGEL TOCACHE, CUMPLA con emitir los actos administrativos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia con calidad de cosa juzgada. Con Resolución Directoral N° 2059, de fecha 11 de junio del 2024 se da cumplimiento al mandato, otorgando a favor de **SAMUEL ARMAS AREVALO**, por el concepto de preparación de clases y evaluación. Con Resolución N° 23 de fecha 13 de diciembre del 2024 corre traslado a las partes el **Informe Pericial N° 0395-2024-HHP/EML- CSJSM**, de fecha 26 de noviembre del 2024 emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Setenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Uno con 76/100 soles (S/ 76,181.76)**, e Intereses Legales la suma de **Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta con 79/100 (S/. 43,450.79)**, haciendo un total de **Ciento Diecinueve Mil Seiscientos Treinta y Dos con 55/100 soles (S/ 119,632.55)**. y Resolución N° 25 de fecha 30 de enero 2026, el Juzgado Civil de Tocache, resolviendo la observación que había formulado, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín, de la liquidación e intereses, en los siguientes términos. Declarar nula Resolución Directoral N° **2059-2024 de fecha 21 de junio del 2024**. Declarar INFUNDADO la observación formulada por el Gobierno Regional respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el **Informe Pericial N° 0395-2024 -HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de noviembre del 2024**, Requierase a la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga a fin que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y de los fundamentos de la presente resolución.

Que en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **0964-2026-GRSM/DRE** de fecha 20 de marzo del 2026, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Directoral N° 02059-2024, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **SAMUEL ARMAS AREVALO**, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra) , por los siguientes periodos comprendidos, como profesor desde el 01 de noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012, la que se calculó a base de la remuneración total (íntegra), con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del DS N° 051-91-PCM,





Resolución Directoral N° 00001980 2026

artículo 8º Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 41/100 SOLES (S/ 10,195.41)**; mandato que se encuentra contenido en la **Resolución Judicial N° 25 de fecha 30 de enero de 2026, asignada en el expediente judicial. Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 25 de fecha 30 de enero de 2026, asignada en el expediente judicial **N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con Nota Informativa N° **035-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 18 de mayo del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial **N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01**, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación, los calculados en el **Informe Pericial N° 0395-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 26 de noviembre del 2024, en **atención a lo dispuesto en** el Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que mediante Oficio N° 02525-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 11 de mayo del 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la pre citada Resolución N° 25.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 0395-2024-HHP/EML-CSJSM, de fecha 26 de noviembre del 2024**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001980 2026

Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;



SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o integra además una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión, más intereses legales, a favor de **Samuel Armas Pérez** con DNI N° 00998266, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, asignada en el expediente judicial N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 11 de fecha 13 de setiembre del 2017, confirmada con resolución N° 15 de fecha 18 de octubre 2018 y Resolución N° 25 de fecha 30 de enero 2026, emitida ante el Juzgado Civil – Sede Tocache que resuelve la observación a la liquidación e intereses legales. Y con Informe Pericial N° 000395-2024- HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de noviembre del 2024, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Setenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Uno con 76/00) soles (S/ 76,181.76)**, e Intereses Legales la suma de **Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta con 79/100 (S/. 43,450.79)**, haciendo un total de **Ciento Diecinueve Mil Seiscientos Treinta y Dos con 55/100 soles (S/ 119,632.55)**, en el periodo comprendido entre **el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012**, Dando cumplimiento a la sentencia y al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 25 de la fecha 30 de enero 2026.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
Samuel Armas Pérez	N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01	N° 395-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 26 de noviembre del 2024	S/ 76,181.76	S/ 43,450.79	S/ 119,632.55

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la *Resolución Directoral* N° 002059-2024, de fecha 21 de junio del año 2024 *reconocido como crédito devengado a favor de Samuel Armas Pérez en aplicación del DS.051-91-PCM.*



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001980 2026

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00167-2015-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 11 de fecha 13 de setiembre del 2017, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.



ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE